SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1114459 - PR (2026/0292795-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
IMPETRANTE	:	YGOR NASSER SALAH SALMEN
ADVOGADO	:	YGOR NASSER SALAH SALMEN - PR075151
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE	:	CAIUS ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de **CAIUS ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS** contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação n. 0005343-83.2024.8.16.0011.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 2 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006).

Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:

> APELAÇÃO CRIME – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL CULPOSA - ARTIGO 129, § 6º, DO CÓDIGO PENAL, APLICADAS AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – INSURGÊNCIA DA DEFESA: 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO– JULGADOR A QUO QUE APLICOU A EMENDATIO LIBELLI E PROMOVEU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 383, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA. 2) PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – DESPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS – LAUDO PERICIAL QUE SE MOSTRA PRESCINDÍVEL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LESÕES CORPORAIS E PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE EXTRAJUDICIAL E – JUDICIAL RÉU QUE AGIU ATENTANDO CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA EVIDENCIADO –

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60896468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: be39abad-792b-4020-abe3-c219874bdb25

> CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS– NÃO ACOLHIMENTO– DANO IN RE IPSA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO FORMULADO PELO MP EM DENÚNCIA – OPORTUNIZADOS O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VALOR FIXADO (R$1.500,00) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DAPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ, fls. 58-59)

Opostos embargos de declaração, foram eles parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (e-STJ, fls. 74-87).

O impetrante sustenta, em síntese, que a condenação não identifica concretamente o dever objetivo de cuidado violado, a previsibilidade e a evitabilidade do resultado, nem a conduta alternativa exigível, extraindo a culpa da mera ocorrência da lesão.

Aponta, ainda, imprecisão na definição da culpa, ora atribuída ao ato de colocar o câmbio em "P", ora à retirada do pé do pedal, sem indicação precisa da conduta que teria violado o dever objetivo de cuidado.

Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena. No mérito, postula a absolvição por atipicidade da conduta ou, alternativamente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade por violação ao princípio da correlação, com observância do procedimento previsto no art. 384 do CPP.

Indeferido o pedido de liminar (e-STJ, fls. 744-745) e dispensadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do *habeas corpus* (e-STJ, fls. 752-754).

É o relatório.

Decido.

Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Passo ao exame da impetração, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60896468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: be39abad-792b-4020-abe3-c219874bdb25

Esta Corte estabelece que "o crime culposo tem como elementos a conduta, o nexo causal, o resultado, a inobservância ao dever objetivo de cuidado, a previsibilidade objetiva e a tipicidade" (HC n. 186.451/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 12/6/2013.)

No caso, durante uma discussão entre o casal, a vítima desceu do veículo e abriu a porta traseira para retirar seus pertences, mas, como não encontrava as chaves, o paciente decidiu auxiliá-la. Para tanto, colocou o veículo automático na posição "P" e, ao retirar o pé do pedal, o automóvel se movimentou, fazendo com que o pneu atingisse o pé esquerdo da vítima. Imediatamente após o ocorrido, o paciente acionou o freio de mão, desceu do veículo e prestou auxílio.

Denunciado inicialmente por lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica, teve a conduta desclassificada para lesão corporal culposa, sob o fundamento de que teria agido com imprudência ao retirar o pé do pedal sem observar que a vítima se encontrava junto ao veículo, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença:

> Outrossim, conforme denota-se dos áudios juntados aos autos (mov. 1.13 e 1.16 – minutos 02: 06 e 00:54, respectivamente), aliados à prova oral, as partes, na data dos fatos, procuravam a chave da vítima, sendo que, ao soltar o pé do pedal do carro, o denunciado gerou “um tranco” no veículo, passando com o pneu do automóvel sobre o pé esquerdo da vítima, conforme detalhado no mov. 1.16, minuto 00:54, e no seu interrogatório: “o carro não chegou a andar; deu somente um tranco; puxei o freio de mão logo em seguida”.
> Isso posto, nota-se que a lesão no pé da vítima (mov. 1.6) foi causada pela conduta imprudente do acusado, que decorreu de um “tranco” no veículo ao colocá-lo na posição P (parking) do câmbio automático, ainda que ausente a intenção deliberada de causar ofensa à integridade física da ofendida. (e-STJ, fl. 34)

Essa fundamentação demonstra o nexo causal entre a conduta e a lesão, mas não esclarece qual dever objetivo de cuidado foi concretamente violado nem por que o resultado era objetivamente previsível.

Segundo as próprias premissas adotadas na condenação, a vítima havia descido do veículo e procurava seus pertences no banco traseiro. Como não encontrava as chaves, o paciente decidiu auxiliá-la, colocou o automóvel na posição "P" e retirou o pé do pedal, momento em que ocorreu a movimentação que atingiu o pé da vítima.

Nesse contexto, não basta constatar que a retirada do pé do pedal antecedeu a movimentação do veículo. Era necessário demonstrar por que, após colocar o automóvel na posição "P", essa conduta representava violação do dever objetivo de cuidado e tornava previsível a ocorrência da lesão.

A dinâmica reconhecida pelas próprias instâncias ordinárias — discussão entre o casal, intenção de auxiliar a vítima, colocação do veículo em "P", retirada do pé do pedal,

movimentação do veículo e imediato acionamento do freio de mão para prestar auxílio — é compatível com um evento acidental.

Ausente demonstração concreta da violação do dever objetivo de cuidado e da previsibilidade objetiva do resultado, não se encontram preenchidos os requisitos da tipicidade culposa. Nesse sentido:

> *HABEAS CORPUS*. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL. AUSÊNCIA. *HABEAS CORPUS* NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
> 1. O delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com seu respectivo elemento caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia. Não se admite que, na peça acusatória, conste apenas um agir lícito (dirigir veículo automotor) e o resultado morte ou lesão corporal sem a efetiva demonstração do nexo causal, como por exemplo: ausência de reparos devidos no veículo, velocidade acima da média que, em tese, poderia impedir a frenagem a tempo ou outro dado concreto que demonstre a ausência de observância do dever objetivo de cuidado.
> 2. O simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente ou mesmo a perda do freio, por si só, não autoriza a instauração de processo criminal por crime de homicídio culposo ou lesão corporal culposa se não restar narrada a inobservância de dever objetivo de cuidado e o nexo de causalidade com o resultado.
> 3. No caso, a denúncia encontra-se amparada na narrativa de que "o veículo perdeu os freios e o denunciado aumentou a velocidade descendo a serra sem controle", o que não se revela suficiente para a aferição de eventual responsabilidade penal no evento narrado, devendo ser ressaltado que não foi realizada qualquer perícia nos freios ou na parte mecânica do caminhão ou sequer no local do acidente, não havendo lastro probatório mínimo para se apurar, justamente, o elemento normativo tipo, ou seja, a culpa por eventual imprudência, negligência ou imperícia do acusado.
> 4. *Habeas corpus* não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a Ação Penal n.º 0000299-82.2012.815.0221.
> (HC n. 543.922/PB, deste relator, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*, mas **concedo a ordem**, de ofício, para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver o paciente, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Cientifique-se o Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60896468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: be39abad-792b-4020-abe3-c219874bdb25